

1500255-53.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2270316/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 14431106 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2566/20/229 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500255-53.2020.8.26.0592 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500255-53.2020.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2270316/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 14431106 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2566/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2270316 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2270316 - 02º D.P. TUPÃ, 2566/20/229 - 02º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 31 de outubro de 2020, por volta das 16h na vicinal Tupã Parnaso, nº 01, Pq. Residencial Casari, nesta cidade e Comarca de Tupã, trazia consigo, com a finalidade de entregar ao consumo de terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 89 invólucros plásticos, contendo cocaína, com peso de 75, 58g.

Apresentada defesa prévia (fls. 121/126).

Ausentes causas para rejeição da denúncia e absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo.

Realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de duas testemunhas de acusação, uma testemunha da defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou memoriais orais, postulando o julgamento procedente da denúncia. No tocante à dosimetria, sustentou a possibilidade de aplicação da pena no mínimo legal, com a incidência da confissão espontânea. Admitiu a incidência do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo e a adoção do regime inicial aberto. Sustentou ainda a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A Defesa apresentou memoriais orais discorrendo unicamente sobre os aspectos da dosimetria. Defendeu a fixação da pena no mínimo legal com o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Requereu a adoção do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requereu a restituição da motocicleta apreendida em razão de pertencer a terceiro de boa-fé.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Termos de Depoimento (fls. 3/4), Termo de Interrogatório (fls. 5/6), Boletim de Ocorrência (fls. 8/10), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 11/12), Laudo Pericial (fls. 28/30 e 217/224), Relatório Final (fls. 105/106), bem como nas demais provas constantes nos autos.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao acusado.

Os policiais militares Daniel Lucas e Silva Reinó e Silas Pereira da Silva relataram, em síntese, que, nos dias dos fatos, foram apurar ocorrência acerca de motociclistas que circulavam em alta velocidade e de forma perigosa em via pública. Localizaram o réu, o qual estava trafegando em alta velocidade e que, ao avistar a aproximação dos policiais, tomou rumo contrário. Acompanharam a motocicleta do réu e viram o momento em que dispensou um pacote ao solo. O policial Silas parou para recuperar o objeto dispensado, ao passo que o policial Reinó seguiu em perseguição ao acusado. O réu prosseguiu em sua fuga e, inclusive, tentou atingir a motocicleta do policial Reinó para derruba-lo. A perseguição teve fim quando o acusado colidiu com viatura que vinha em sentido contrário e caiu ao solo. Foi realizada a prisão do denunciado e a constatação de que o objeto por ele lançado durante a fuga continha os invólucros com os entorpecentes descritos na inicial.

A testemunha de defesa Gilmar Graciano Pereira disse ser policial militar aposentado. Soube da prisão do acusado através do empregador dele. O envolvimento do réu com o tráfico lhes causou surpresa. Disse que, na data dos fatos, o acusado trabalhava lícitamente e que nos dias atuais sabe que ele trabalha realizando entregas em domicílios.

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou os fatos, admitindo que trazia consigo os entorpecentes para posterior venda a terceiros. Disse que foi a primeira vez que iria realizar a venda de drogas, pois estava em dificuldades financeiras, e que desde então não mais se envolveu com fatos criminosos. Pegou a motocicleta emprestada e adquiriu os entorpecentes no mesmo dia para realizar a venda.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

Os policiais ouvidos em juízo relataram a forma como os entorpecentes foram localizados em posse do acusado, e ele confirmou que pretendia vender a terceiros as drogas apreendidas.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou as condutas delitivas descritas na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes (fls. 244). Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade de drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as quais, contudo, não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, incide a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei de Drogas. Considerando que o acusado não ostenta condenações criminais ou ações penais em curso em seu desfavor, aplico a redução em 2/3, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Satisfeitos os requisitos, cabível a incidência do art. 44 do Código Penal, o que faço para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MATHEUS ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS como incurso no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída e pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Determino a restituição da motocicleta apreendida (fl. 11) ao adquirente do bem (fl. 206), em razão de ser terceiro de boa-fé, conforme relatado pelo próprio acusado.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Sentença dispensada de registro.

P.I.C.

Tupã, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA